

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DADOS DO LOCADOR		
RAZÃO SOCIAL: CLAUDENIR DA SILVA VIVIAN	CNPJ: 52.294.674/0001-40	ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, Nº 989, CASA, BAIRRO CENTRO, CAÇAPAVA DO SUL/RS, CEP 96570-000
CONTATO: 55 99681 3223	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 013/0062553	
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDENIR DA SILVA VIVIAN	CPF: 973.567.600-10	ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, Nº 989, CASA, BAIRRO CENTRO, CAÇAPAVA DO SUL/RS, CEP 96570-000
NACIONALIDADE: BRASILEIRO	PROFISSÃO: TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES	ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
DADOS DA LOCATÁRIA		
RAZÃO SOCIAL: DAGOBERTO BARCELLOS S/A	CNPJ: 87.678.934/0001-65	ENDEREÇO: BR 392, KM 252, BAIRRO 1º DISTRITO, CAÇAPAVA DO SUL/RS, CEP 96570-000
CONTATO: 55 3281 0123	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 013/0000930	
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉ DE BARCELLOS ALMEIDA	CPF: 009.664.784-10	ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL/RS
NACIONALIDADE: BRASILEIRO	PROFISSÃO: EMPRESÁRIO	ESTADO CIVIL: CASADO
DADOS DO EQUIPAMENTO		
DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S): RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL, COM 2 BATERIAS E CARREGADOR INDIVIDUAL, MODELO INTELBRAS RPD8		QUANTIDADE: 83
ENDEREÇO DE ENTREGA: BR 392, KM 252, BAIRRO 1º DISTRITO, CAÇAPAVA DO SUL/RS, CEP 96570-000		
DADOS DE FATURAMENTO		
DIA DO PAGAMENTO: 15	VALOR AJUSTADO: R\$76,50 POR UNIDADE	
TAXA DE ADESÃO: R\$ 5.356,85	DURAÇÃO DO CONTRATO: 60 MESES	
PRazo DE AVISO PRÉVIO DE ENCERRAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS	MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO: 20% (VINTE POR CENTO) DOS ALUGUÉIS FALTANTES	

Pelo presente instrumento particular as partes nomeadas e qualificadas, conforme descritivo acima (quadro resumo), têm entre si, justo e contratado, o presente Contrato de Locação de Equipamentos, conforme os termos e cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a locação de rádios de comunicação eletrônica, com 2 (duas) baterias cada e carregador individual de propriedade do LOCADOR, a serem entregues pelo LOCADOR à LOCATÁRIA, no endereço indicado no quadro resumo acima.

1.1.1. O frete, seguro de transporte e embalagem dos equipamentos serão de responsabilidade do LOCADOR.

1.2. Além da locação ajustada, constituem objeto do presente contrato a configuração dos rádios de comunicação pelo LOCADOR na sede da LOCATÁRIA, indicada no quadro resumo acima, e a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

1.3. Pela assinatura do presente contrato, a LOCATÁRIA compromete-se em realizar o pagamento da taxa de adesão fixada em R\$ 5.356,85 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para o LOCADOR, via transferência/depósito bancário ou boleto bancário, para o Banco 260, Agência 0001, Conta 62957558-0.

1.3.1. A taxa de adesão indicada na Cláusula 1.3 acima contempla o licenciamento da faixa de frequência e dos rádios de comunicação junto a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), além da configuração dos equipamentos para utilização da LOCATÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de locação é de 60 (sessenta) meses, iniciando-se na data de assinatura do presente instrumento. Ao término do prazo estipulado, o contrato será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, nas mesmas condições ajustadas, salvo denúncia por escrito de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término do período.

2.2. Havendo a prorrogação da locação, passando a operar por prazo indeterminado, a parte que desejar rescindir deverá dar a outra um aviso prévio, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem aplicação de qualquer penalidade. Caso a parte rescinda sem comunicação prévia, pagará, à outra, uma multa correspondente a um mês de aluguel.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela locação, a LOCATÁRIA pagará mensalmente ao LOCADOR o valor por equipamento descrito no quadro resumo acima, especificadamente em “dados de faturamento”, através de boleto bancário ou transferência bancária para a conta de titularidade do LOCADOR, qual seja: Banco 260, Agência 0001, Conta 62957558-0, com vencimento no dia 15 (quinze) do mês subsequente ao vencido.

3.1.1. Se o vencimento cair em sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente bancário, o pagamento deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo.

3.2. O valor indicado no quadro descritivo corresponde a um mês de locação e poderá ser calculado *pro rata*, isto é, de forma proporcional ao tempo em que a LOCATÁRIA permanecer na posse dos bens.

3.3. Durante o período de locação indicado na Cláusula 2.1, o aluguel mensal poderá sofrer reajuste tanto para mais quanto para menos devido a quantidade de rádios contratados pela LOCATÁRIA.

3.4. O valor da locação sofrerá reajuste anual, sendo este informado pelo LOCADOR com 30 dias de antecedência ao fechamento de cada período anual à LOCATÁRIA.

3.5. O atraso no pagamento dos aluguéis acarretará na incidência de uma multa convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES

4.1. São obrigações do LOCADOR, sem prejuízo de outras específicas previstas neste contrato, bem como na legislação pertinente:

- A)** Entrega e configuração dos equipamentos no estabelecimento comercial da LOCATÁRIA, em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- B)** Prestar assistência técnica preventiva e corretiva, efetuando toda e qualquer manutenção, conserto e reparo aos equipamentos no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a solicitação da LOCATÁRIA e sem qualquer custo;
- C)** Utilizar mão de obra qualificada para manutenção e suporte técnico dos equipamentos locados, quando se fizerem necessários;
- D)** Fornecer garantia contra eventuais vícios de fabricação que os bens venham a apresentar durante a locação, conforme Termo de Garantia em anexo ao presente instrumento;
- E)** Responsabilizar-se diretamente pela permanente supervisão, controle, direção técnica e fiscalização de seus colaboradores utilizados na execução das obrigações deste contrato;
- F)** Arcar com todas as despesas vinculadas ao licenciamento da faixa de frequência e dos rádios de comunicação junto a ANATEL;
- G)** Substituir imediatamente os equipamentos que apresentarem defeito de fabricação, de qualidade, mau funcionamento ou estiverem em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante.



4.2. São obrigações da LOCATÁRIA:

- A)** Pagar o aluguel mensal ao LOCADOR, conforme os termos e condições previstos no contrato;
- B)** Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre os equipamentos locados, inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, ou quaisquer outros, por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade do LOCADOR. Em caso de qualquer intervenção ou violação por terceiros, deverá a LOCATÁRIA comunicar imediatamente o LOCADOR;
- C)** Responsabilizar-se por indenizar o LOCADOR em caso de perda, furto, roubo ou inutilização dos bens locados, restituindo ao LOCADOR o valor referente a um equipamento novo para reposição;
- D)** Ressarcir eventuais danos comprovadamente causados aos equipamentos, enquanto estiverem sob sua posse, exceto nas hipóteses dos danos serem decorrentes de atos praticados pelos prepostos do LOCADOR quando da realização das manutenções ou por ocasião da entrega e retirada dos equipamentos ou, ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior;
- E)** Não utilizar serviços de suporte ou manutenção de empresa que não tenha sido autorizada pelo LOCADOR, sob pena de perda de garantia, ficando sob sua única e exclusiva responsabilidade toda a gestão e validação dos serviços contratados;
- F)** Devolver, ao término do prazo da locação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, os bens locados ao LOCADOR, em perfeito estado de conservação e funcionamento, ressalvado o desgaste natural pelo uso.

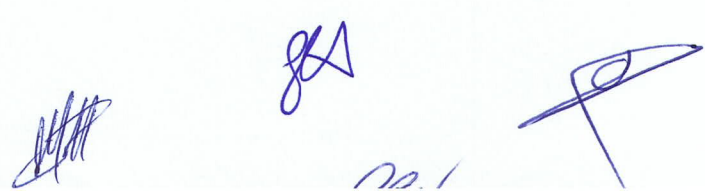
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1. A parte que optar por rescindir o contrato antes do término do prazo previsto, deverá informar à outra, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através de carta com aviso de recebimento para o endereço indicado neste contrato ou através dos e-mails:

5.1.1. Para notificações da LOCATÁRIA ao LOCADOR, será utilizado o e-mail: vivianclaudenir@gmail.com.

5.1.2. Para notificações do LOCADOR à LOCATÁRIA, será utilizado o e-mail: grazianicarrassai@grupodb.com.br.

5.2. Em caso de rescisão antecipada da locação, a parte que rescindir pagará à outra, a título de multa, o correspondente a 20% (vinte por cento) dos aluguéis devidos até o final do prazo de locação fixado.



5.3. A LOCATÁRIA, a qualquer tempo, terá a faculdade de resilir o contrato unilateralmente, sem a incidência da multa prevista na Cláusula 5.2, nas hipóteses que o LOCADOR não venha a cumprir com as suas devidas obrigações, como:

- A) Prestação de assistência técnica;
- B) Manutenção dos licenciamentos;
- C) Substituição de equipamentos, quando necessário.

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

6.1. Os direitos decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, sem o expresse consentimento da outra parte, sendo que qualquer venda ou cessão efetuada à revelia deste dispositivo será considerada nula ou inoperante de pleno direito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. Fica certo e ajustado que todos os Segredos Comerciais e de desenvolvimento de qualquer das partes são de sua propriedade e só poderão ser utilizados pela outra parte exclusivamente para os fins previstos neste contrato. As partes obrigam-se a não divulgar, propagar, reproduzir, explorar, publicar, duplicar, transferir ou revelar, direta ou indiretamente, por si ou através de terceiros, quaisquer Segredos Comerciais e Industriais sem a prévia e expressa autorização, por escrito da parte interessada, conforme o previsto no art. 195, incisos III, XI e XII, da lei 9.279/96 e também da incidência de outros dispositivos legais que protegem a propriedade industrial e vedam a concorrência desleal.

7.2. Todos os termos deste instrumento e toda e qualquer informação envolvida para a consecução deste, serão tratados como "Informações Confidenciais", mesmo após o término da vigência deste contrato, independentemente do prazo, ficando estritamente vedada a comunicação, ainda que pessoal, bem como a veiculação em qualquer meio de comunicação ou publicação, sob pena de indenização por quaisquer perdas ocasionadas pelo uso indevido das mesmas.

7.3. Entende-se por "Informações Confidenciais" quaisquer dados e/ou informações verbais, escritas, incluindo, mas não se limitando à atividade, produtos, informações cadastrais, bem como financeiras, estéticas, operacionais, econômicas, técnicas ou jurídicas, eventualmente trocadas entre as partes.

7.4. A quebra do presente compromisso nos termos das Cláusulas acima, a par da responsabilização criminal daí decorrente, acarretará à parte responsável a obrigação de responder por todas as perdas e danos provocadas à outra, conforme decisão judicial.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

8.1. Todos os tributos devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato, assim compreendidos impostos, taxas, contribuições fiscais ou parafiscais, bem como quaisquer



emolumentos, serão de exclusiva responsabilidade do respectivo contribuinte, nos termos definidos na legislação vigente, sem direito a reembolso.

CLÁUSULA NONA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1. As partes declaram que conhecem a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e, portanto, se comprometem a (i) não usar, processar, compartilhar, comercializar ou exercer qualquer outra finalidade diversa quanto aos dados obtidos em razão deste Contrato; e (ii) manter medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger referidos dados.

9.2. Quaisquer dados pessoais recebidos pelo LOCADOR da LOCATÁRIA, ou vice e versa, destinam-se exclusivamente ao cumprimento e à execução do objeto do presente Contrato.

9.3. As partes deverão atender às orientações e às autorizações recebidas por escrito da outra parte sobre o tratamento dos dados pessoais recebidos, não lhe sendo permitido realizar qualquer outro tratamento sem prévia e expressa anuência por escrito da outra parte.

9.4. As partes comprometem-se a adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de tratamento inadequado ou ilícito, conforme prevê o artigo 46 da Lei Federal nº 13.709/2018.

9.5. As partes acordam que, existindo transferência internacional de dados pessoais por um dos agentes de tratamento, serão respeitados os princípios norteadores da Lei Federal nº 13.709/2018, as legislações pertinentes à proteção de dados do país de transferência e as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO OU VÍNCULO EMPREGATÍCIO

10.1. As partes são completamente autônomas entre si, não havendo vínculo empregatício, relação de subordinação, solidariedade ou subsidiariedade em relação ao objeto deste contrato, sendo cada parte responsável pelo cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária em relação aos seus próprios funcionários, prepostos, colaboradores e terceiros subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Nenhuma alteração dos termos deste contrato terá efeito, a menos que seja feita por escrito e assinada por cada uma das partes.

11.2. O presente Contrato constitui o acordo integral das partes e anula e substitui quaisquer acordos e documentos anteriores, verbais ou escritos, entre as Partes em relação à mesma matéria e objetos tratados no presente.

11.3. As partes declaram expressamente, baseadas no princípio da boa-fé envolvida na relação contratual, que sua qualificação, inclusive as informações que envolvem o estado civil, são atualizadas e verídicas, não podendo alegar, após a assinatura do presente instrumento,



a invalidade de quaisquer das obrigações assumidas em virtude de erro formal ou dos dados pessoais subscritos.

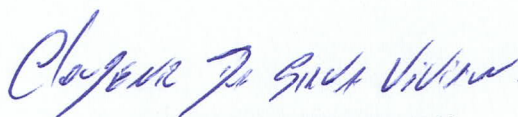
11.4. As condições da presente locação são celebradas em caráter irrevogável e irretratável, não comportando, arrependimento de nenhuma das partes a nenhum título. Em face da irrevogabilidade e irretratabilidade que se reveste, obriga o presente compromisso em todos os seus termos, cláusulas e condições, não só a locatária e o locador, mas também os seus herdeiros e ou sucessores a qualquer título e em todo o tempo.

11.5. As partes estabelecem, de comum acordo, que o presente instrumento pode ser assinado de forma eletrônica, havendo presunção de veracidade das assinaturas em relação aos seus signatários, nos termos do § 1º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2200/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

11.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Caçapava do Sul/RS, para dirimir as questões porventura oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam um só efeito.

Caçapava do Sul/RS, 19 de fevereiro de 2025.

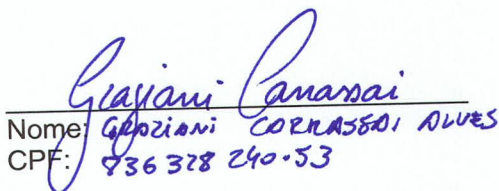


CLAUDENIR DA SILVA VIVIAN
CNPJ nº 52.294.674/0001-40
LOCADOR

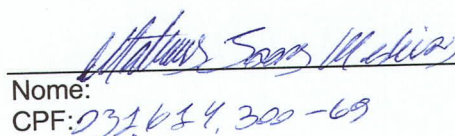


DAGOBERTO BARCELLOS S/A
CNPJ nº 87.678.934/0001-65
LOCATÁRIA

TESTEMUNHAS:



Nome: Graziani CORNASSOL ALVES
CPF: 836 378 240-53



Nome: _____
CPF: 031.614.300-69